

被执行人名下保险产品的可执行性

——宋某某执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市丰台区人民法院(2023)京0106执异1844号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：许某某

被申请人：宋某

异议人：宋某某

【基本案情】

许某某与宋某民间借贷纠纷一案，北京市丰台区诉前人民调解委员会主持调解，于2023年5月5日作出(2023)京0106民诉前调5992号调解协议。

2023年5月12日，北京市丰台区人民法院作出(2023)京0106诉前调解630号民事裁定书，该民事裁定书确定：申请人许某某与宋某于2023年5月5日经北京市丰台区诉前人民调解委员会主持调解达成的(2023)京0106民诉前调5992号调解协议有效。2023年8月14日，许某某向北京市丰台区人民法院申请强制执行，北京市丰台区人民法院依法受理，案号为(2023)京0106执11857号。

2023年9月，北京市丰台区人民法院强制解除被执行人宋某与某保险公司签订的保险合同，并于2023年9月22日将退保金48203.35元划拨至北京市丰

台区人民法院账户，并向申请执行人发还。

2023年11月23日，被执行人的女儿宋某某对北京市丰台区人民法院强制限价退保宋某名下保险的执行行为不服，认为北京市丰台区人民法院扣划投保人为宋某、受益人为宋某某的健康疾病保障功能的保险，损害了受益人宋某某的利益，向北京市丰台区人民法院提出书面异议，请求法院撤销执行强制限价退保宋某名下保险的执行行为，并出具保险复效通知。

【案件焦点】

宋某某请求法院对涉案保险出具复效的请求是否应得到支持。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。本案中，被执行人宋某未履行生效法律文书确定的义务，北京市丰台区人民法院对其名下财产采取执行措施，符合法律规定，并无不当。宋某某主张强制限价退保宋某名下保险损害受益人宋某某的利益，请求法院出具保险复效通知，其异议请求缺乏事实和法律依据，北京市丰台区人民法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、第二百三十二条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项之规定，裁定如下：

驳回宋某某的异议请求。

【法官后语】

司法实践中，对于保单现金价值的强制执行存在争议，争议点集中在能够直接强制执行被执行人名下保单的现金价值以及如何平衡保险合同利害关系人的权益保护。首先，对于保单的可执行性问题，我们认为保单的现金价值归属于投保人，且保险合同解除权并不具有人身专属性。因此，投保人、被保险人

及受益人不统一的情况下，被执行人为投保人的，保单应作为被执行人的财产进行强制执行。实践中，对于保单所涉及的相关主体以及保单的类型往往是争议较为集中的领域。当被执行人为投保人，而被保险人、受益人并非被执行人，且保单类型为人身保单时，则更易产生争议。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定，人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。《中华人民共和国保险法》第四十七条规定，投保人解除合同的，保险人应当自收到解除合同通知之日起三十日内，按照合同约定退还保险单的现金价值。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第十六条第一款规定，保险合同解除时，投保人与被保险人、受益人为不同主体，被保险人或者受益人要求退还保险单的现金价值的，人民法院不予支持，但保险合同另有约定的除外。当前，大多人身保单发展为了兼具人身保障和理财存储的双重功能，不再仅仅局限于人身健康及生命安全的权益保障。根据保险相关法律规定，我国保险主要是将投保人认定为保险产品的权益主体。结合执行相关的法律规定，我国是认可保险作为被执行人的执行财产类型的。本案中，被执行人宋某的保险产品的投保人皆为宋某本人，虽然保险产品中有终身寿险、两全保险等人身保险种类，但是这类保险名称为“首先(分红型)”“年金保险(万能型)”等，具有较为明显的财产投资属性，应当认定为被执行人的个人财产。

为实现平衡强制执行对申请执行人胜诉权益保护与对被执行人合法权益的妥当保障，应在保障保险合同利害关系人异议权利的同时，对被执行人名下的保单强制退保并扣划保险现金价值后，能否复效要审查是否符合严格的标准。本案中，异议申请人宋某某申请对被扣划的保险进行复效并且归还所扣划的保险现金价值。首先，如前文所述，被执行人的保险产品为被执行人的个人财产，理应纳入强制执行的财产序列，扣划保险产品的现金价值后，即应向申请执行人发还，不应再向被执行人或者相关的案外人退还。其次，对于能否复效保险则应分情况进行审核。对于无需强制解除保险合同，则可以扣划保险现金价值

的，则可以直接冻结并扣划保单的现金价值。对于保险公司明确表示，扣划保险产品的现金价值的，需要完成解除保险合同的，则需对被执行人的保险产品进行退保并扣划现金价值。被保险人或者受益人作为异议申请人